

DOSSIER CONTENTIEUX

Forcer la refondation du financement public de la démocratie belge

Inconstitutionnalité par omission de l'article 15ter de la loi du 4 juillet 1989

Stratégie d'action via la question préjudicielle devant la Cour constitutionnelle

Dossier juridique complet — Mai 2026

Document de travail — Pas Confidentiel

Synthèse exécutive

La thèse en une page

L'article 15ter de la loi du 4 juillet 1989 permet à l'État belge de priver de dotation publique tout parti politique manifestant son hostilité aux droits et libertés garantis par la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). Ce mécanisme — dit de "démocratie militante" — protège l'ordre constitutionnel contre les attaques externes.

Or, ce même article reste muet sur les partis qui, par leurs statuts, leurs chartes de loyauté ou leurs mécanismes de rétrocession financière, anéantissent de manière interne et systématique le mandat libre des élus garanti par l'article 42 de la Constitution. Le législateur sanctionne l'hostilité aux droits fondamentaux des citoyens, mais finance massivement, sans contrôle, des formations qui confisquent la souveraineté nationale dévolue aux représentants de la Nation.

Cette asymétrie crée une **lacune inconstitutionnelle extrinsèque** : une incompétence négative du législateur, qui n'a pas exercé toute la compétence que la Constitution lui imposait pour garantir l'indépendance des élus. Elle viole les articles 10 et 11 de la Constitution (égalité devant la loi) lus en combinaison avec l'article 42.

La stratégie en cinq mouvements

1. Un ex-élu défectionnaire (PTB ou MR) victime d'un préjudice qualifié — perte de revenus, sanctions disciplinaires, harcèlement institutionnel — assigne l'État belge en responsabilité civile (article 1382 ancien Code civil) devant le tribunal de première instance.
2. Le préjudice est imputé à la faute aquilienne du législateur, fondée sur l'arrêt Anca de la Cour de cassation (1991) et confirmée par la jurisprudence postérieure (2006) sur la responsabilité de l'État du fait de lois inconstitutionnelles.
3. Le requérant demande au juge de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle sur l'inconstitutionnalité de l'article 15ter en ce qu'il sanctionne l'hostilité à la CEDH mais ignore l'anéantissement du mandat libre (article 42).
4. La Cour constitutionnelle constate la lacune extrinsèque et déclare l'inconstitutionnalité par omission ; le législateur est juridiquement contraint de combler la lacune sous peine d'engagement systémique de la responsabilité de l'État.
5. Cette obligation déclenche une refondation des règles d'octroi du financement public, condition de survie économique des partis politiques (75 à 108 millions d'euros annuels).

Réponse directe à la question posée

Oui, la voie est juridiquement viable. Elle ne souffre d'aucune impossibilité de principe. Trois obstacles néanmoins exigent une préparation méthodique : (i) la qualité à agir et le préjudice qualifié, (ii) la comparabilité juridique entre les deux types d'hostilité, (iii) la mise en réseau de requérants crédibles. Le présent dossier traite chacun de ces verrous et propose le plan d'action séquencé pour les lever.

Titre I — Le cadre normatif de référence

Chapitre 1. L'article 42 de la Constitution : la prohibition absolue du mandat impératif

L'article 42 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994 dispose : « Les membres des deux Chambres représentent la Nation, et non uniquement ceux qui les ont élus. » Cette disposition, héritée en ligne directe de l'article 32 de la Constitution de 1831 et de la pensée révolutionnaire de Sieyès et Condorcet, consacre le mandat représentatif absolu et rejette catégoriquement le mandat impératif.

La doctrine constitutionnelle belge souligne que la souveraineté nationale implique une Nation conçue comme entité abstraite, indivisible, continue dans le temps, transcendante aux individus et aux groupes d'intérêts. Le parlementaire, une fois élu et son serment prêté, subit une métamorphose juridique : il n'est plus le porte-parole d'une circonscription, d'un groupe socio-économique ou d'un parti politique, mais devient le représentant exclusif de la Nation indivisible.

Toute instruction contraignante — qu'elle émane du corps électoral, d'un groupe de pression ou de l'appareil bureaucratique d'un parti — est juridiquement nulle et non avenue. La nullité du mandat impératif n'est pas une clause de style : elle est une règle d'ordre public constitutionnel, dont la violation engage l'inopposabilité civile des instruments contractuels qui la violent (article 5.51 nouveau Code civil).

« *L'indépendance absolue de mes opinions est le premier de mes devoirs.* » — Condorcet

Le règlement du Parlement wallon confirme cette indépendance fonctionnelle dans son article 4.2 : « Les députés exercent leur mandat de façon indépendante. Ils ne peuvent être liés par des instructions ni recevoir de mandat impératif. » L'article 33 (souveraineté nationale), l'article 58 (immunité parlementaire) et l'article 66 (indemnité parlementaire) renforcent cette indépendance comme un faisceau cohérent.

Chapitre 2. La protection européenne du mandat personnel

2.1. L'article 3 du Protocole n° 1 à la CEDH

L'article 3 du Protocole n° 1 garantit le droit à des élections libres et, par interprétation jurisprudentielle, l'effectivité du mandat personnel de l'élu. La Cour européenne des droits de l'homme a progressivement étendu cette garantie à l'exercice post-électoral du mandat, sanctionnant les mécanismes nationaux qui permettent à un parti de déposséder son élu de son siège.

2.2. L'arrêt *Tomenko c. Ukraine* (CEDH, 10 juillet 2025) — Le mandat appartient à l'élu, pas au parti

L'arrêt rendu par la CEDH le 10 juillet 2025 dans l'affaire *Tomenko c. Ukraine* offre aux requérants belges un argument juridique incontournable. Mykola Tomenko, élu sur la liste du Bloc de Petro Poroshenko "Solidarity" lors des législatives d'octobre 2014, avait notifié son retrait de la faction parlementaire en décembre 2015 à la suite d'un désaccord sur le budget 2016 jugé « anti-humanitaire » et « anti-social ». Le 25 mars 2016, le parti a modifié sa charte interne en congrès extraordinaire pour s'octroyer le pouvoir de révoquer un député, et a prononcé la fin anticipée du mandat de Tomenko. La sanction s'est révélée hautement discriminatoire : sur les dix parlementaires ayant quitté la faction, seuls deux ont vu leur mandat écourté.

La Cour européenne juge à l'unanimité qu'il y a violation de l'article 3 du Protocole n° 1. Elle considère qu'un élu ne peut prévoir qu'un différend idéologique conduise à la destitution de son mandat par une décision discrétionnaire de l'appareil de son parti. La Cour affirme solennellement que le mandat parlementaire appartient personnellement à l'élu et à ses électeurs, et non à l'organisation politique qui a présenté sa candidature.

Cet arrêt fournit au juge belge un référentiel jurisprudentiel direct pour qualifier comme contraires à la CEDH les mécanismes statutaires de rétrocession financière sous peine d'exclusion, les chartes de loyauté assorties de sanctions politiques, et tout dispositif organisé permettant à un parti de neutraliser l'indépendance de son élu.

2.3. L'arrêt *Karácsony c. Hongrie* (CEDH, 2016) — Les sanctions financières arbitraires

La Cour a établi que l'imposition de sanctions financières ou d'amendes arbitraires à des parlementaires en raison de leurs prises de position ou de leurs votes, en l'absence de garanties procédurales adéquates et d'un contrôle indépendant, constitue une violation caractérisée de la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Convention. Ce raisonnement s'applique directement à l'obligation de rétrocession financière forcée sous peine d'exclusion : c'est une sanction patrimoniale conditionnant l'expression politique de l'élu.

2.4. L'arrêt *Mugemangango c. Belgique* (CEDH, Grande Chambre, 2020)

L'arrêt condamne le système belge dans lequel les parlementaires jugeaient eux-mêmes la validité des élections de leurs pairs, faute d'instance indépendante. La portée du raisonnement déborde le seul contentieux électoral : la Cour pose le principe selon lequel les litiges politiques majeurs doivent pouvoir faire l'objet d'un recours effectif devant un organe indépendant, brisant le dogme de

l'immunité juridictionnelle absolue du Parlement. Cet arrêt discrédite par extension l'auto-contrôle où les députés des partis majoritaires statuent, au sein de la Commission de contrôle, sur la régularité financière de leurs propres formations.

Chapitre 3. La comparaison avec les modèles voisins

Le vide juridique belge est mis en relief par la comparaison avec les ordres constitutionnels voisins. La singularité de la Belgique est l'absence totale d'encadrement constitutionnel des partis politiques, doublée d'une absence de jurisprudence dirigeante équilibrant mandat libre et discipline de groupe.

Dimension d'analyse	Belgique (art. 42)	Allemagne (art. 38 GG)	France (art. 27 Const.)
Prohibition mandat impératif	Oui — Représentation de la Nation indivisible	Oui — Députés soumis uniquement à leur conscience	Oui — Tout mandat impératif est nul
Reconnaissance constitutionnelle des partis	Non — Constitution muette	Oui — Art. 21 GG, rôle encadré	Oui — Art. 4 Const., concourent au suffrage
Contrôle juridictionnel de la discipline interne	Inexistant — Espace vierge	Équilibré par BVerfG (Fraktionsdisziplin vs Fraktionszwang)	Partiellement encadré, forte protection liberté d'expression parlementaire
Distinction discipline / contrainte	Aucune	BVerfGE 10,4 et 70,324 : Fraktionszwang inconstitutionnel	Jurisprudence Conseil constitutionnel

Conclusion comparative : le législateur belge est l'unique parmi les démocraties voisines à n'avoir prévu aucun mécanisme de contrôle juridictionnel de la discipline interne des partis financés sur fonds publics. Cette lacune n'est pas un choix politique défendable : c'est une carence structurelle exploitable contentieusement.

Titre II — L'architecture de la loi de 1989 et la lacune de l'article 15ter

Chapitre 4. Le financement public massif des partis

La loi du 4 juillet 1989 a instauré un système de financement public direct et massif, octroyant une dotation annuelle à tout parti politique représenté par au moins un parlementaire élu directement dans l'une des Chambres. Le montant combine un forfait de base indexé et une composante variable calculée en fonction des suffrages obtenus.

Assemblée	Forfait de base 2024	Valeur unitaire de la voix	Exemple : 400 000 voix
Chambre des représentants	214 373,50 €	3,66 € par suffrage	1 678 083,11 € / an
Sénat (dotation complémentaire)	85 749,40 €	1,46 € par suffrage	671 233,24 € / an

Le système confère aux partis belges environ 75 millions d'euros annuels de dotation directe — deux fois plus, rapporté au nombre d'électeurs, que les partis allemands, danois ou suédois, et quatre fois plus que les partis néerlandais. Si l'on ajoute le financement indirect (collaborateurs parlementaires affectés à des tâches partisans, ASBL satellites, dotations régionales et communautaires), le total cumulé atteint plus de 108 millions d'euros annuels. Environ 80 % des revenus des partis proviennent ainsi de subventions publiques.

Cette dépendance ombilicale — la perte de dotation constitue une question de survie économique pour un parti — confère à l'article 15ter, en théorie, une puissance dissuasive maximale.

Chapitre 5. La conditionnalité démocratique : article 15bis et 15ter

Avec l'instauration de ce financement public généreux s'est posée une question existentielle pour l'État de droit : une démocratie doit-elle financer, avec les deniers publics, les organisations politiques qui ont pour objectif avoué de détruire ses propres fondements ?

En 1995, le législateur a inséré l'article 15bis exigeant des partis qu'ils insèrent dans leurs propres statuts un engagement formel à respecter la CEDH. Face à l'insuffisance flagrante de cet engagement déclaratif, le législateur, poussé par la montée du Vlaams Blok, a introduit l'article 15ter en 1999, modifié notamment par la loi du 17 février 2005.

L'article 15ter dispose qu'un parti politique perd son droit à la dotation publique (en tout ou en partie, pour une durée allant d'un an jusqu'à la fin de la législature) si, « *par son propre fait ou par celui de ses composantes, de ses listes, de ses candidats ou de ses mandataires élus, il montre, de manière manifeste et à travers plusieurs indices concordants, son hostilité envers les droits et libertés garantis par la Convention européenne* ». La procédure confie ce contentieux au Conseil d'État (Section du contentieux administratif, chambre bilingue), sur plainte d'une majorité des membres de la Commission de contrôle des dépenses électorales.

La Cour constitutionnelle a validé ce dispositif par son arrêt n° 10/2001 du 7 février 2001, le qualifiant de procédure « comparable à certains égards à une procédure disciplinaire » et de « mesure financière » et non de sanction pénale. Ce point est crucial : la Cour reconnaît la légitimité d'un mécanisme financier de protection de l'ordre constitutionnel. Le même raisonnement, mutatis mutandis, doit s'appliquer à la protection de l'article 42.

Chapitre 6. L'échec opérationnel : l'arrêt Vlaams Belang du 15 juin 2011

En juin 2011 (arrêt n° 213.879), l'Assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'État a blanchi le Vlaams Belang d'une action visant à le priver de sa dotation, en adoptant une lecture extrêmement restrictive de la loi. Le Conseil d'État a estimé que, pour être sanctionnés, les propos ou actes incriminés devaient constituer une « incitation directe » à violer un principe essentiel de la démocratie ou une norme juridique précise.

Cette interprétation a vidé l'article 15ter de sa substance et de sa ratio legis. Cumulé avec les obstacles procéduraux (délai de 60 jours, monopole de saisine confié à la Commission de contrôle composée des partis eux-mêmes), le dispositif est devenu inopérant. C'est précisément cette inopérance qui rend la stratégie alternative — la voie préjudicielle attaquant la loi elle-même — particulièrement séduisante : l'action directe étant bloquée, la voie indirecte devient le seul levier disponible.

Chapitre 7. La lacune extrinsèque : démonstration formelle

L'argumentaire central de la stratégie repose sur la théorie de la lacune législative inconstitutionnelle, distinguée par la doctrine en lacunes intrinsèques (la loi est incomplète au regard de ses propres objectifs) et lacunes extrinsèques (la loi méconnaît une norme supérieure qui lui imposait d'agir).

L'article 15ter sanctionne financièrement les dérives idéologiques externes menaçant les libertés fondamentales. Il omet totalement de pénaliser les partis politiques qui détruisent de manière interne et systématique le mandat libre garanti par l'article 42 de la Constitution.

Tableau récapitulatif de l'asymétrie constitutionnelle

Type d'hostilité démocratique	Référentiel normatif	Sanction prévue (Loi 1989)	Conséquence financière
Hostilité aux droits fondamentaux	CEDH et Protocoles additionnels	Oui (Article 15ter)	Privation totale ou partielle de la dotation (1 à 4 ans)
Hostilité à la souveraineté nationale et au mandat libre	Article 42 Constitution	Aucune — Lacune législative	Maintien intégral du financement public

Les requérants peuvent valablement plaider qu'en protégeant l'ordre constitutionnel contre certaines infractions tout en ignorant les violations flagrantes commises par les formations établies à l'encontre de l'indépendance de leurs parlementaires, le législateur a commis une erreur d'omission. Cette omission s'analyse en droit public comme une incompétence négative : le législateur n'a pas exercé toute la compétence que la Constitution lui imposait pour garantir l'indépendance des élus. Ce

manquement engendre une inégalité de traitement injustifiée entre différentes infractions constitutionnelles, violant ainsi les articles 10 et 11 de la Constitution.

L'argument Quintin : la cohérence systémique impossible

Un argument supplémentaire surgit avec la « Loi Quintin » de 2025-2026 sur l'interdiction administrative des organisations radicales. Si l'État se dote d'un « glaive » administratif pour bannir des associations, syndicats et potentiellement formations politiques jugés extrémistes, il ne peut décemment utiliser le « bouclier » de l'autonomie partisane pour continuer à financer des structures qui violent ouvertement l'article 42 de la Constitution. La cohérence systémique des choix du législateur — armer la main de l'exécutif contre les opposants externes tout en laissant impunie la subversion interne du mandat — ne résiste pas à l'examen sous l'angle de la proportionnalité et de l'égalité.

Titre III — Le dossier probatoire : les partis bénéficiaires violant l'article 42

La stratégie contentieuse repose sur la démonstration empirique que des partis politiques bénéficiaires de la dotation publique organisent, par leurs statuts et leur pratique, un mandat impératif de facto. Deux laboratoires sont disponibles : le PTB-PVDA et le MR sous la présidence de Georges-Louis Bouchez. Ils incarnent deux modalités distinctes — contractuelle-financière pour l'un, présidentielle-politique pour l'autre — d'une même violation systémique.

Chapitre 8. Le PTB-PVDA : le mandat impératif contractualisé

8.1. Le centralisme démocratique et la rétrocession

L'article 30 des statuts du PTB consacre explicitement le centralisme démocratique : « la discipline reste un fondement catégorique » ; « la minorité se soumet à la majorité ». Tout parlementaire est statutairement contraint de reverser la majeure partie de son indemnité publique à la caisse centrale du parti, ne conservant qu'un montant équivalant au « salaire d'ouvrier » (environ 2 200 à 2 400 € nets).

En 2024, ces rétrocessions représentaient 23,1 % des revenus globaux du PTB — soit la part la plus élevée de tous les partis belges. Ce taux n'est pas marginal : il est la condition économique de la viabilité financière du parti, qui s'appuie ainsi structurellement sur l'aliénation matérielle de ses élus.

« Les élus exercent leur mandat pour le parti, pas pour eux-mêmes. » — Germain Mugemangango, cadre PTB

Cette affirmation, faite publiquement par un responsable du parti, contredit frontalement la lettre et l'esprit de l'article 42 de la Constitution. Elle peut être versée au dossier comme preuve directe de la conception aliénatoire du mandat parlementaire entretenue par l'appareil.

8.2. Les mécanismes d'intimidation institutionnels

Au-delà de la rétrocession, le système comprend des séances de « critique et autocritique » éprouvantes psychologiquement, une charge militante écrasante (parfois quatre soirées de réunions par semaine en plus du travail législatif), un contrôle intrusif de la vie privée (examen des héritages familiaux dépassant 60 000 €), et une stigmatisation des dissidents qualifiés de « chiens en laisse » par les cadres.

8.3. La chronologie probatoire des défections (2024-2026)

Une vague de défections sans précédent documente empiriquement l'existence d'un système coercitif. Ces témoignages publics constituent des pièces probatoires essentielles pour la qualification juridique.

Élu(e) défectionnaire	Instance	Date	Motif de rupture documenté
Youssef Handichi	Parlement bruxellois	Février 2024	Rejet du dogmatisme — passage au MR
Jori Dupont	Parlement wallon	Mars 2026	Manque de respect interne ; charge de travail "insurmontable"
Rachida Aït Alouha	Parlement wallon	Avril 2026	Désaccord géopolitique (Sahara) ; pression dogmatique
Giacomo Bellavia	Conseil communal (St-Nicolas)	2026	Déconnexion sommet-base ; déshumanisation
Yassine El Mahjoubi	Conseil communal (Mons)	Mai 2026	Conflit sur la "propriété" du mandat

Le PTB justifie publiquement ces défections par le seul motif financier (« des députés qui veulent l'argent »), occultant la dimension structurelle. Cette grille de lecture, démentie par les témoignages convergents, illustre paradoxalement la nature systémique du problème. Les correspondances internes, les communiqués de presse des défectionnaires et les enquêtes journalistiques constituent un corpus probatoire mobilisable.

Chapitre 9. Le MR sous Georges-Louis Bouchez : le mandat impératif présidentialisé

9.1. Les bases statutaires et le déficit de transparence

Les statuts du MR (version 2002 publiée sur le site officiel) ne contiennent aucune disposition créant une « Commission des garanties » indépendante. L'organe disciplinaire interne est le Conseil de conciliation et d'arbitrage (article 27), composé exclusivement du Président, du Chef de file gouvernemental, des Vice-présidents, des Ministres d'État, ministres en fonction et anciens ministres, du Président de l'Intergroupe parlementaire, des chefs de groupe et présidents d'assemblée — soit une composition entièrement politique sans aucun garant indépendant.

À comparer avec l'article 79 des statuts du PS qui impose des incompatibilités strictes (pas de mandat dans une assemblée, gouvernement ou cabinet ministériel ; ni bourgmestre, ni membre exécutif d'une fédération). L'article 27 § 3 dispose : « il se prononce sur toute question de discipline qui lui est soumise et peut prendre une sanction » — sans énumérer les sanctions possibles, ce qui constitue un manque flagrant de prévisibilité au regard des standards du Conseil de l'Europe (recommandation Rec(2003)4).

L'article 20 § 2 impose : « Après débat interne au groupe, chaque mandataire élu adhère aux décisions de son groupe et respecte les décisions prises démocratiquement » — clause qui, lue en combinaison

avec l'article 42 de la Constitution, pose une question d'opposabilité directe : une obligation contractuelle d'adhésion peut-elle prévaloir sur l'interdiction constitutionnelle du mandat impératif ?

À noter : un changement de statuts a été opéré en 2021 (interview de Bouchez à L'Avenir, 27 novembre 2021), mais aucun texte postérieur n'est publié sur le site officiel du parti. Ce déficit de transparence est en lui-même problématique au regard des recommandations du GRECO.

9.2. Les chartes de loyauté et le verrouillage des investitures

Sous la direction de Georges-Louis Bouchez, les candidats doivent souscrire à des chartes et engagements de loyauté. Le « Code de bonne conduite des élus-candidats MR », annexé aux statuts mais non publié intégralement, oblige les futurs élus à respecter la ligne définie par la présidence et les organes directeurs. L'alignement des votes des parlementaires est garanti par un contrôle rigide des investitures électorales, transformant le mandat libre en une fiction juridique.

9.3. La chronologie des affaires documentées (2022-2026)

Affaire	Date	Mécanisme illustré	Source
Démission Jean-Luc Crucke	10 janvier 2022	Marginalisation pour divergence de ligne	RTBF, La Libre
Affaire Alexia Bertrand	2022	Rupture avec ligne — passage Open VLD	RTBF
Affiliation Noa Pozzi	Janvier 2025	Décision unilatérale contre instances locales	L'Avenir 12 janv. 2025
Interdiction médiatique De Maegd	3 septembre 2025	Privation de plateau pour divergence de ligne	La Libre 3 sept. 2025
Sanctions informelles Wahl / Michel	Septembre 2025	Privation de Walibi	L'Avenir 5 sept. 2025
Éviction Sophie Wilmès du bureau	Janvier 2026	Marginalisation interne malgré 543 821 voix	La Libre 6 janv. 2026
Départ Michel De Maegd	6 janvier 2026	Démission, accusation de « présidenratie »	RTBF 6 janv. 2026

« Le libéralisme se fonde sur la démocratie et non sur une présidenratie. La culture du contre-pouvoir n'existe plus au sein du MR. La vassalisation, qui se répand dangereusement urbi et orbi, n'est pas mon projet politique. » — Michel De Maegd, RTBF, 6 janvier 2026

« Georges-Louis a le caractère de Napoléon. Il était déjà insupportable, cela ne devrait pas s'améliorer... » — Bart De Wever, Het Conclaaf (VTM), enregistré le 16 novembre 2024

« Il est très autocratique, veut tout décider seul et estime qu'il doit être au centre de l'attention. Je ne pense pas que cela corresponde à l'idéologie libérale. » — Frédéric De Gucht (Anders, ex-Open VLD), Villa Politica, 6 mai 2026

« C'est un tyran... Il est complètement maniaque dans le contrôle et dénué d'empathie. »
— Source interne anonyme MR, L'Avenir, 5 septembre 2025

La concentration du pouvoir présidentiel est documentée par sa réélection à 95,76 % le 15 juillet 2024 (« un score presque stalinien », L'Avenir, 13 janvier 2025), sa revendication explicite de prérogatives unilatérales (affaire Pozzi), et l'outil interne « Promesses tenues » (mai 2026) que Bouchez qualifie de « forme d'auto-évaluation permanente » (L'Avenir, 19 mai 2026). Cette concentration documentée nourrit la qualification juridique d'une présidence transformant le mandat parlementaire en mandat dépendant.

Chapitre 10. Panorama élargi : la cohésion partisane comme preuve empirique

Les rétrocessions varient significativement d'un parti à l'autre, mais toutes témoignent d'une dépendance institutionnalisée :

Parti	Taux de rétrocession	Part des contributions des mandataires / revenus 2024	Mécanisme
PTB-PVDA	60-70 % du net	23,1 %	Salaire d'ouvrier contractualisé
Ecolo	≈ 40 %	22,0 %	Règle d'éthique militante
Groen	≈ 25 % du brut	—	Statuts internes
PS	≈ 10 %	15,5 %	Cotisation institutionnalisée
Vooruit	≈ 10 %	—	Cotisation
Vlaams Belang	≈ 15 %	—	Cotisation
N-VA	7,5 à 10 %	4,8 %	Cotisation
CD&V	5 à 7 %	—	Cotisation
MR	125-580 € / mois	3,0 %	Cotisation + chartes de loyauté

Comme l'observe Jean Faniel, directeur du CRISP : « Plus un parti est à gauche, plus la part que l' élu doit lui reverser est importante. » L'indemnité parlementaire, conçue par l'article 66 de la Constitution comme garantie d'indépendance de l' élu face aux pressions extérieures, est ainsi systématiquement neutralisée. Cette neutralisation, **que l'État belge n'encadre, ne sanctionne, ni ne contrôle d'aucune manière** — alors même qu'il finance les organisations qui en sont les bénéficiaires — constitue le cœur de la lacune extrinsèque.

Les études empiriques convergent vers un même constat : la discipline de vote dans les assemblées belges atteint 99,73 % — un taux exceptionnellement élevé en perspective internationale, qui transforme le Parlement en chambre d'enregistrement des décisions prises par les présidents de partis. Sam Depauw (KU Leuven) qualifie cette cohésion d'« erg hoog » ; Frederik Verleden (KU Leuven,

Sampol, 2009) confirme pour 2003-2007 que toutes les fractions de la Chambre belge présentent une cohésion quasi parfaite. Aucun vote dissident significatif n'est documenté au PTB en dix ans de présence parlementaire fédérale. Ces données quantitatives — produites par des chercheurs reconnus — constituent une preuve empirique massive de la fictivité du mandat libre dans l'ordre constitutionnel belge effectif.

Les analyses classiques de Wilfried Dewachter (1981) et de Kris Deschouwer (2012) confirment que les véritables directeurs du système politique belge sont les présidents de partis, élus exclusivement par leurs propres militants — détenant ainsi un poids démocratique disproportionné par rapport à l'électeur ordinaire. Les travaux de Lieven De Winter et Patrick Dumont (2003) sur la théorie principal-agent démontrent que les parlementaires, les ministres et les fonctionnaires sont réduits à de simples agents d'exécution de la ligne politique dictée par la présidence des partis. Cette captation oligarchique du pouvoir constitue le contexte structurel dans lequel la lacune de l'article 15ter produit ses effets délétères.

Titre III-bis — La dimension politique : asymétrie austérité / privilèges

Chapitre 10-bis. L'argument démocratique massue : pourquoi maintenant ?

Un dossier juridique n'emporte la conviction publique que s'il s'inscrit dans un récit politique cohérent. La force de la stratégie tient à la conjonction temporelle entre, d'une part, l'austérité imposée aux citoyens ordinaires et, d'autre part, la préservation du financement public massif des partis bénéficiaires de pratiques inconstitutionnelles. Cette asymétrie matérielle est l'argument démocratique qui rendra l'action recevable au tribunal de l'opinion.

L'austérité imposée à la cité

Sous l'égide de la coalition Arizona, les réformes de l'État social prévoient un effort budgétaire de 23 milliards d'euros d'ici 2029. Ces mesures ciblent directement les populations les plus fragiles : exclusion programmée de 184 463 chômeurs d'ici juillet 2027 (limitation des allocations d'insertion à 24 mois), moratoire sur les budgets de l'Éducation Permanente (270 associations gelées, 2 300 travailleurs sociaux menacés), récupération active de 414 millions d'euros au titre de la fraude sociale (soit 0,3 % du budget de la sécurité sociale).

Parallèlement, le non-recours aux droits sociaux atteint des niveaux abyssaux : revenu d'intégration sociale (RIS) non sollicité dans 37 à 51 % des cas éligibles ; GRAPA dans 42 à 59 % des cas (46 000 à 86 000 personnes âgées privées du minimum vital) ; intervention majorée de santé dans 39 à 52 % des cas. Économie budgétaire tacite : 3 à 5 milliards d'euros par an pour l'État belge.

La préservation des privilèges politiques

À l'opposé, les parlementaires et les structures politiques bénéficient d'un statut hautement protecteur. Les indemnités parlementaires sont indexées automatiquement. Le système des indemnités de départ permet aux députés non réélus de percevoir 9 742 € par mois pendant deux mois par année de mandat, plafonné à 24 mois — soit des montants individuels de 100 000 € à 500 000 €. Aucun contrôle d'aptitude professionnelle, aucune obligation de réintégration sur le marché de l'emploi. Lors du conclave budgétaire d'Arizona, les dotations publiques aux partis ont fait l'objet d'un gel symbolique plutôt que d'une réduction.

Garantie matérielle	Régime parlementaire	Régime citoyen ordinaire
Activité et revenu	Mandat 5 ans garanti ; indemnités maintenues en cas de maladie longue, sans contrôle médical	Contrat révocable ; licenciement pour force majeure médicale après 6 mois
Indemnité de fin d'activité	9 742 €/mois pendant 2 mois par année de mandat, plafonné à 24 mois (100 000 à 500 000 €)	Préavis légal selon ancienneté ; indemnités chômage dégressives soumises au contrôle ONEM
Activation / réinsertion	Aucune obligation	Inscription et recherche active obligatoires (Actiris, Forem, VDAB) sous peine de sanctions
Retraite	Surpensions spéciales et caisses parlementaires autonomes	Régime général soumis à l'allongement des carrières et aux réformes

L'argument politique du dossier tient en une phrase : l'État exige des citoyens un effort de 23 milliards d'euros au nom de la rigueur budgétaire, mais maintient inchangé le financement public de 75 à 108 millions d'euros annuels octroyé à des partis qui violent la Constitution en confisquant l'indépendance de leurs élus. Cette asymétrie n'est pas une opinion idéologique : c'est un fait empirique vérifiable, juridiquement opposable, et politiquement insoutenable.

Cet argument transforme une question constitutionnelle technique en cause civique. Il fait passer le débat de la doctrine pour initiés à la mobilisation citoyenne, condition d'une victoire politique durable au-delà de l'arrêt judiciaire.

Titre IV — L'ingénierie contentieuse

Chapitre 11. Pourquoi pas le recours direct en annulation ?

Le recours direct en annulation devant la Cour constitutionnelle (article 142 Const., loi spéciale du 6 janvier 1989) présente trois obstacles structurels qui le rendent impraticable :

- **Délai de forclusion** : le recours doit être introduit dans les six mois de la publication de la loi attaquée. La loi du 4 juillet 1989 et son article 15ter (1999, modifié 2005) sont depuis longtemps hors délai.
- **Intérêt à agir** : la Cour constitutionnelle exerce un filtrage strict de l'intérêt direct, actuel et personnel. Un citoyen ordinaire, même invoquant son intérêt général de contribuable et d'électeur, se voit régulièrement opposer le défaut d'intérêt.
- **Difficulté d'attaquer une omission** : le contentieux d'annulation porte sur des dispositions positives. Attaquer ce que la loi ne dit pas, plutôt que ce qu'elle dit, requiert un véhicule procédural différent.

La voie de la question préjudicielle, par contraste, contourne ces obstacles : elle s'inscrit dans un litige préexistant entre parties privées (ou contre l'État) ; l'intérêt à agir s'apprécie au regard du litige principal, non du contentieux constitutionnel ; et la Cour peut constater des lacunes par omission depuis sa jurisprudence des années 2000.

Chapitre 12. La responsabilité civile de l'État législateur

Le véhicule procédural recommandé est l'action en responsabilité civile contre l'État belge, fondée sur l'article 1382 ancien du Code civil. Cette voie a été ouverte par l'arrêt Anca de la Cour de cassation (19 décembre 1991), qui a admis la responsabilité de l'État pour le fait du pouvoir judiciaire, et progressivement étendue.

La jurisprudence postérieure de la Cour de cassation, notamment l'arrêt Ferrara du 28 septembre 2006, a consacré la possibilité d'engager la responsabilité de l'État pour faute commise dans l'exercice de la fonction législative — y compris par l'adoption de lois inconstitutionnelles ou la persistance d'une lacune législative inconstitutionnelle. L'État peut être condamné à la réparation du dommage causé par sa carence normative, lorsque celle-ci constitue une faute du « législateur normalement prudent et diligent ». L'arrêt Ferrara constitue le pivot doctrinal de la stratégie : il transforme une analyse théorique en cause d'action concrète indemnisable.

12.1. Le requérant idéal

L'identification du requérant est l'élément déterminant de la viabilité de l'action. Le profil optimal est celui d'un ex-élu défectionnaire victime d'un préjudice qualifié :

- **Préjudice matériel** : rétrocessions imposées, pénalités financières exigées par le parti après défection, manque à gagner imputable aux sanctions internes (privation de commissions rémunérées, exclusion de mandats dérivés).

- **Préjudice moral** : harcèlement institutionnel documenté, atteinte à la réputation, pression psychologique organisée (séances de critique/autocritique, mise à l'écart médiatique).
- **Préjudice professionnel** : sanctions disciplinaires pour vote de conscience, refus de réinvestiture, exclusion du groupe parlementaire.

Plusieurs profils correspondent à cet idéal : Youssef Handichi, Jori Dupont, Rachida Aït Alouha (PTB) ; Michel De Maegd, Jean-Luc Crucke (MR). Une plainte conjointe ou groupée renforcerait massivement le poids probatoire et politique.

12.2. Le tribunal compétent

L'action est introduite devant le tribunal de première instance du domicile du requérant, ou devant celui de Bruxelles (siège de l'État belge — article 624 Code judiciaire). Le tribunal francophone de première instance de Bruxelles constitue, en pratique, la juridiction recommandée : il statue régulièrement contre l'État belge, sa jurisprudence est mieux documentée, et il est plus prompt à poser des questions préjudicielles.

Chapitre 13. Le mécanisme de la question préjudicielle

L'article 26 § 1er, 3°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 dispose que la Cour constitutionnelle statue, à titre préjudiciel, par voie d'arrêt, sur les questions relatives à la violation par une loi des articles du titre II de la Constitution (dont les articles 10 et 11) et des articles 170, 172 et 191. L'article 26 § 2 oblige la juridiction devant laquelle la question est soulevée à la transmettre à la Cour, sauf exceptions limitativement énumérées (question sans intérêt pour la solution du litige, déjà tranchée, manifestement non fondée).

Pour forcer la transmission de la question, l'avocat du requérant doit construire un raisonnement démontrant que la solution du litige civil (responsabilité de l'État pour faute législative) dépend nécessairement de la constitutionnalité de l'article 15ter.

13.1. Formulation létale de la question préjudicielle

La formulation suivante est recommandée — elle reprend la structure classique des questions admises par la Cour, articule la disposition attaquée avec les normes de référence, et identifie précisément la lacune :

« L'article 15ter de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 42 de la Constitution et l'article 3 du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il ne prévoit aucune mesure de privation, totale ou partielle, de la dotation publique pour un parti politique qui impose, de manière manifeste, systématique et sous la menace de sanctions disciplinaires, statutaires ou financières, des consignes de vote contraignantes à ses mandataires élus, ou qui contractualise statutairement la rétrocession de la majeure partie de leur indemnité parlementaire — établissant de facto un mandat impératif

prohibé par l'article 42 de la Constitution — alors que cette même disposition sanctionne l'hostilité manifeste envers les droits et libertés garantis par la Convention européenne des droits de l'homme ? »

Une variante stratégique consiste à scinder en deux questions distinctes : la première portant sur les mécanismes de rétrocession financière (visant le PTB et Ecolo), la seconde sur les chartes de loyauté et la discipline politique (visant le MR). Cette scission permet à la Cour de répondre indépendamment et de constater au moins une inconstitutionnalité partielle.

13.2. L'audace jurisprudentielle récente

La Cour constitutionnelle a démontré son audace par l'arrêt n° 35/2024 du 21 mars 2024 : statuant en extrême urgence, elle a ordonné la suspension immédiate de la loi électorale qui créait une différence de traitement injustifiée concernant l'obligation de vote des jeunes de 16 et 17 ans aux élections européennes, jugeant que le préjudice d'organiser des élections sur une base inconstitutionnelle était trop grave. Cette audace valide la pertinence de la voie préjudicielle pour forcer une réforme organique de l'ordre démocratique.

Chapitre 14. L'arsenal européen complémentaire

La stratégie nationale doit être doublée d'une dimension européenne. L'objectif est double : exercer une pression complémentaire sur l'État belge par la perspective d'une condamnation, et constituer un dossier prêt à être déposé devant la Cour européenne des droits de l'homme une fois épuisées les voies de recours internes.

14.1. Saisine de la CEDH après épuisement des voies internes

Une requête à Strasbourg, fondée sur la combinaison des articles 10 (liberté d'expression) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention et de l'article 3 du Protocole n° 1, peut être préparée en parallèle. Les arrêts *Mugemangango* (2020), *Karácsony* (2016) et *Tomenko* (2025) constituent un faisceau jurisprudentiel directement opposable à la Belgique.

14.2. Mobilisation du GRECO

Le GRECO du Conseil de l'Europe a activé contre la Belgique sa procédure de non-conformité (Règle 32) au niveau maximal (Niveau 3 : lettre du Secrétaire général au Ministre des Affaires étrangères), lors de la 101e plénière du 18-21 novembre 2025. Seule la déclaration publique de non-conformité — prononcée à ce jour uniquement contre la Biélorussie — se situe au-dessus. Une plainte formelle au GRECO documentant la lacune de l'article 15ter et l'absence totale d'encadrement de la discipline interne des partis financés sur fonds publics renforcerait considérablement la pression politique.

14.3. Synthèse comparative des voies de droit

Axe stratégique	Fondement juridique	Juridiction	Avantages	Obstacles
1. Recours direct en annulation	Art. 142 Const. ; LSCC	Cour constitutionnelle	Effet erga omnes ; annulation rétroactive	Forclusion ; défaut d'intérêt à agir
2. Question préjudicielle via responsabilité civile	Art. 1382 anc. C.civ. ; jurisp. Anca	TPI Bruxelles puis Cour constitutionnelle	Contourne l'intérêt à agir ; permet de constater la lacune	Procédure longue ; reconnaissance de faute inédite
3. Recours CEDH	Art. 3 Prot. 1 ; art. 10, 13 CEDH	CEDH (Strasbourg)	Pression internationale ; jurisp. Tomenko	Épuisement des voies internes
4. Plainte GRECO	Conv. pénale corruption	Comité GRECO	Pression diplomatique cumulée à la Règle 32	Pas d'effet juridique contraignant direct
5. Action coordonnée	Combinaison des 4 voies	Multi-juridictionnelle	Maximise pression ; multiplie les portes d'entrée	Coordination logistique exigeante

Titre V — Scénarios, probabilités et effets

Chapitre 15. Évaluation des chances de succès

Une analyse honnête doit reconnaître que la probabilité d'une victoire totale en première instance — un arrêt de la Cour constitutionnelle constatant la lacune et forçant le législateur à rédiger une norme sanctionnant la participatie — est modérée à faible. Mais c'est ignorer l'asymétrie des bénéfices : même un succès partiel modifie le rapport de force structurel.

Étape	Probabilité estimée	Conséquence si succès
Acceptation de la compétence du TPI	Très élevée (85-95 %)	L'action est jugée recevable au principal
Reconnaissance du préjudice qualifié	Élevée si requérant ex-élu (70-80 %)	Existence d'un préjudice indemnisable
Transmission de la question préjudicielle	Modérée à élevée (50-70 %)	Saisine effective de la Cour constitutionnelle
Constatation de la lacune extrinsèque	Modérée (30-50 %)	Inconstitutionnalité par omission
Obligation effective de réforme législative	Variable selon configuration politique	Refondation du financement

Chapitre 16. Effets attendus en cas de succès

16.1. Scénario A — Succès intégral (Cour constate la lacune)

La Cour constitutionnelle constate l'inconstitutionnalité par omission. Le législateur est juridiquement tenu de combler la lacune. Plusieurs axes de refondation s'imposent alors, mobilisables par proposition de loi parlementaire ou par initiative gouvernementale :

- **Conditionnalité d'octroi élargie.** Subordonner l'octroi de toute dotation publique à l'insertion obligatoire, dans les statuts des partis, de clauses garantissant l'indépendance absolue de vote de leurs parlementaires. Toute exclusion d'un élu motivée par l'exercice libre de son droit de vote entraîne la suspension immédiate du financement.
- **Prohibition des rétrocessions.** Interdire les accords contractuels de rétrocession obligatoire de l'indemnité parlementaire. Les partis ne peuvent exiger de leurs élus que des cotisations de membres standards, plafonnées et non confiscatoires, analogues à celles applicables aux citoyens ordinaires.
- **Instance de contrôle indépendante.** En conformité avec l'arrêt Mugemangango, remplacer l'actuelle Commission de contrôle composée de parlementaires par une instance externe de nature juridictionnelle, présidée par des magistrats professionnels de la Cour des comptes, dotée de pouvoirs d'enquête réels pour auditer la comptabilité des partis et vérifier l'absence de pressions financières ou de chartes contraires à l'article 42.

- **Plafonnement des réserves.** Imposer un plafonnement strict des réserves financières des partis, empêchant leur transformation en institutions d'investissement immobilier (le patrimoine cumulé des partis a quasi triplé en vingt ans pour atteindre 156,8 millions d'euros).
- **Matching funds citoyens.** Introduire un système partiel de fonds de contrepartie corrélant une partie du subside public aux contributions volontaires de faible montant versées directement par les citoyens, favorisant la démocratisation de l'engagement politique et brisant la rente de situation des partis installés.
- **Transparence statutaire intégrale.** Obligation pour tout parti bénéficiaire de la dotation publique de publier intégralement, dans une version à jour et opposable, ses statuts, règlements intérieurs, chartes et codes de conduite des élus — ainsi que les modifications successives. Sanction par suspension de dotation en cas d'opacité persistante.

Si le législateur tarde, chaque parlementaire individuellement lésé peut engager la responsabilité de l'État, créant un mécanisme de contrainte permanent qui rend l'inaction politiquement et financièrement insoutenable.

16.2. Scénario B — Succès partiel (déclaration de principe)

La Cour reconnaît la pertinence du grief mais s'abstient de constater une lacune formelle, en se réfugiant derrière la marge d'appréciation du législateur. Cette posture, même édulcorée, créerait un précédent doctrinal majeur, mobilisable par toute future réforme parlementaire et par les requérants ultérieurs.

16.3. Scénario C — Rejet sur la comparabilité

La Cour juge que l'hostilité à la CEDH et l'anéantissement du mandat libre ne sont pas des situations comparables au sens des articles 10 et 11. Ce scénario, juridiquement défendable, n'épuise pas l'action : la question peut être reformulée (par exemple sous l'angle de l'article 33 plutôt que de l'article 42), et la pression politique et médiatique produite par le contentieux subsiste.

16.4. Effets indirects garantis (même en cas d'échec strict)

- Médiatisation massive de la lacune et de la particratie : effet pédagogique majeur sur l'opinion publique.
- Mise sous pression institutionnelle des partis bénéficiaires (PTB et MR en tête), contraints de justifier publiquement leurs pratiques internes.
- Création d'un précédent contentieux exploitable par les acteurs émergents (We Need To Talk, Volt Belgique, collectifs citoyens).
- Renforcement de la dynamique GRECO et accélération possible vers la déclaration publique de non-conformité.
- Mobilisation potentielle des partis émergents (Les Engagés) et des dissidents internes (Wilmès, Glatigny au MR ; Aït Alouha au PTB).

Chapitre 17. Risques, angles morts et contre-arguments anticipés

17.1. La critique de la comparabilité

L'État belge plaidera que l'hostilité à la CEDH et le mandat impératif de facto sont juridiquement incomparables : la première concerne une atteinte aux droits des citoyens, le second un fonctionnement interne aux organisations privées. Riposte : l'article 42 est une norme constitutionnelle d'ordre public dont la protection est confiée au législateur, qui finance massivement les organisations qui la violent. La comparabilité tient à l'engagement budgétaire de l'État dans des structures qui subvertissent une norme supérieure équivalente en rang à celle protégée par l'article 15ter.

17.2. L'arrêt n° 130/2016 du 6 octobre 2016 : l'obstacle jurisprudentiel central à neutraliser

Dans son arrêt n° 130/2016, la Cour constitutionnelle a été confrontée à un recours abordant la discipline de parti. Elle a formellement réitéré que le mandat impératif est contraire à l'article 42 — point favorable. Mais elle a jugé de manière pragmatique que la validité d'une loi régulièrement votée ne dépend pas des pressions politiques ou des instructions d'un parti sur le député au moment de son vote. La Cour a séparé la régularité formelle de la loi de l'influence interne des partis pour éviter une paralysie des institutions.

Cette décision constitue le principal obstacle jurisprudentiel à anticiper. Elle peut toutefois être contournée par un argumentaire de différenciation : la stratégie ici proposée ne vise pas à invalider rétroactivement des lois adoptées sous pression partisane, mais à attaquer le régime de financement public qui rend cette pression économiquement possible. C'est précisément le constat de l'arrêt 130/2016 — qu'on ne peut purger les lois de leur contamination — qui rend nécessaire le déplacement du débat vers la régularité du financement public, conformément à la logique de la « démocratie militante » consacrée par l'arrêt n° 10/2001 de la même Cour.

La formulation de la question préjudicielle doit explicitement opérer cette distinction : elle attaque la lacune d'octroi de la dotation, non la validité du vote des élus. Le terrain est différent, le précédent 130/2016 n'est pas opposable.

17.3. La marge d'appréciation du législateur

L'État invoquera la marge de manœuvre du législateur en matière de financement public et d'organisation politique. Riposte : la marge d'appréciation ne couvre pas l'incompétence négative ; elle s'exerce sur le choix des moyens, non sur la décision d'agir ou de ne pas agir face à une norme constitutionnelle d'ordre public. La Cour constitutionnelle, dans sa jurisprudence, a déjà constaté des lacunes inconstitutionnelles en plusieurs matières (égalité homme-femme, droits sociaux, fiscalité).

17.4. L'autonomie des partis comme « associations privées »

L'État plaidera que les partis sont des associations privées dont l'organisation interne relève de la liberté d'association (article 27 Const., article 11 CEDH). Riposte : cette autonomie n'est ni absolue ni opposable à l'État dès lors que celui-ci finance les organisations en cause. La conditionnalité existe

déjà (article 15bis et 15ter pour la CEDH). L'extension à l'article 42 ne crée pas un précédent, mais comble une asymétrie injustifiable.

17.5. Le risque de récupération politique

Une action ciblée contre PTB et MR sera dénoncée comme manœuvre instrumentale. Mitigation : la rédaction de la question préjudicielle doit viser le mécanisme — chartes de loyauté coercitives ou rétrocessions statutaires — et non les partis nommément. La liste des partis concernés découle de la pratique, pas de la formulation. Une action portée par des ex-élus de plusieurs formations (PTB et MR) blinde le caractère structurel du grief.

Titre VI — Plan d'action séquencé

Chapitre 18. La feuille de route opérationnelle (0-36 mois)

Phase 1 (mois 0-6) — Constitution du dossier probatoire

- Compilation systématique des statuts, règlements intérieurs, chartes de loyauté du PTB et du MR (versions à jour, comparées historiquement).
- Demande formelle de communication des documents non publiés (Code de bonne conduite des élus-candidats MR, statuts MR post-2021). En cas de refus, constat d'huissier et invocation par analogie de l'article 32 de la Constitution (publicité de l'administration).
- Collecte horodatée et sourcée des témoignages des défectionnaires (Handichi, Dupont, Aït Alouha, De Maegd, Crucke). Privilégier les déclarations publiques pour leur force probatoire et éviter les éléments confidentiels.
- Production d'une étude empirique sur la cohésion partisane (mobiliser les travaux de Sam Depauw, Frederik Verleden, Benjamin de Vet).
- Plainte au GRECO documentant la lacune et l'absence de garantie d'indépendance des organes disciplinaires internes des partis financés.

Phase 2 (mois 6-12) — Recrutement des requérants et constitution du collectif

- Identification et approche des requérants candidats (1 à 3 profils combinés PTB + MR pour optimiser la portée du grief).
- Constitution d'un comité de soutien interdisciplinaire (constitutionnalistes — Marc Verdussen, Hugues Dumont, Frédéric Bouhon, Marc Uyttendaele ; juristes — AVOCATS.BE, LDH, IFDH ; ONG — We Need To Talk, Collectif21, Anticor Belgique).
- Sécurisation du financement de l'action (legal crowdfunding, fondations spécialisées, soutien institutionnel d'ONG).
- Préparation d'une stratégie médiatique coordonnée (sourcing journalistique avant dépôt, presse écrite — Le Vif, La Libre, Le Soir ; presse en ligne — Apache, Médor ; télévision — RTBF Investigation).

Phase 3 (mois 12-18) — Assignation et phase d'écritures

- Citation introduisant l'action en responsabilité civile contre l'État belge devant le tribunal francophone de première instance de Bruxelles.
- Articulation des conclusions principales : préjudice subi, lien causal avec la lacune, faute du législateur.
- Conclusions additionnelles intégrant la demande formelle de transmission de la question préjudicielle, avec formulation pré-rédigée.
- Production des pièces probatoires : témoignages, statuts, rapports GRECO, jurisprudence CEDH.

Phase 4 (mois 18-30) — Audience et débats sur la question préjudicielle

- Plaidoiries au tribunal de première instance.
- Décision du juge sur la transmission. Si refus, voie d'appel devant la Cour d'appel (article 26 § 2, 3° LSCC ne permet pas le refus arbitraire).
- Transmission de la question à la Cour constitutionnelle ; mémoires en intervention possibles (LDH, IFDH, ASBL constitutionnaliste).

Phase 5 (mois 30-36) — Arrêt de la Cour constitutionnelle

- Audience publique devant la Cour.
- Arrêt rendu sur la lacune extrinsèque.
- Activation des suites : intervention parlementaire (proposition de loi), pression politique sur le gouvernement, suivi GRECO.

Chapitre 19. Coalition de soutien et stratégie médiatique

Aucune action contentieuse de cette ampleur ne peut prospérer sans une coalition large et un récit public maîtrisé. Les acteurs naturels à mobiliser :

- Ligue des droits humains (LDH) — caution juridique et historique du combat ; recours déjà déposé le 30 janvier 2026 contre la loi-programme du 18 juillet 2025, démontrant la disponibilité opérationnelle pour ce type de contentieux.
- Institut fédéral des droits humains (IFDH) — légitimité institutionnelle ; enquête formelle ouverte le 18 novembre 2024 sur la non-exécution des décisions de justice (2014-2024).
- Collectif21 — réseau constitué autour de la défense de l'État de droit, mobilisé contre la loi Quintin.
- We Need To Talk — panel citoyen sur le financement des partis (2023), 34 recommandations intégralement ignorées par le Parlement.
- Partis émergents (Volt Belgique, Vista, Pro, Oxygène) — déjà actifs en justice contre le verrouillage partocratique (action déposée en décembre 2023 contestant le système de financement public comme concurrence déloyale).
- Universitaires (CRISP, KU Leuven, ULB, UMons, ULiège) — production doctrinale et expertises (Bourgau, Verleden, Dewachter, Dumont, Behrendt).
- Médias d'investigation (Apache, Médor, RTBF Investigation, Le Vif/L'Express) — médiatisation indépendante des appareils partisans.

Le récit médiatique doit articuler trois axes simples : (i) un parti qui prive un élu de sa liberté de vote, c'est aussi grave qu'un parti qui s'attaque aux droits des citoyens ; (ii) l'État finance massivement ces pratiques avec l'argent du contribuable, pendant que la sécurité sociale est rabotée ; (iii) la loi le permet par une lacune que le contentieux peut combler. La simplicité de ce triptyque est la condition de son efficacité publique.

Anticipation des résistances

La transition vers ce modèle renouvelé se heurtera à la résistance structurelle de la partitocratie. Les partis traditionnels ont démontré leur capacité à neutraliser les réformes de gouvernance qui menacent leurs équilibres budgétaires. Le gel symbolique des dotations Arizona — au lieu de leur réduction proportionnée à l'effort exigé des citoyens — illustre cette protection corporatiste. Les présidents de partis, qui contrôlent la rédaction des projets de loi et la discipline de vote de leurs députés, tenteront d'édulcorer la portée d'une décision de justice ou de retarder la mise en œuvre de la réforme par des dispositions transitoires.

Néanmoins, la contrainte cumulée d'une déclaration d'inconstitutionnalité par la Cour constitutionnelle, du risque de condamnations répétées devant la CEDH, de la procédure GRECO au Niveau 3 de la Règle 32, et de la mobilisation citoyenne organisée, constitue l'unique levier juridico-politique capable de forcer une refondation globale du financement public de la démocratie belge. Aucun de ces leviers, pris isolément, ne suffit. Leur combinaison séquencée est ce que le présent dossier propose.

Annexes

Annexe A — Question préjudicielle (formulation finale recommandée)

« L'article 15ter de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 42 de la Constitution et l'article 3 du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il ne prévoit aucune mesure de privation, totale ou partielle, de la dotation publique pour un parti politique qui :

1° impose à ses mandataires élus, par voie statutaire ou par engagement contractuel préalable à l'investiture, une obligation de rétrocession de tout ou partie de leur indemnité parlementaire à ses caisses ou à une de ses ASBL satellites sous la menace de sanctions disciplinaires ou financières en cas de refus ; ou

2° impose à ses mandataires élus, par voie statutaire, charte de loyauté ou règlement interne, une obligation contraignante de respecter les consignes de vote du groupe parlementaire ou de la présidence sous peine de sanctions disciplinaires emportant exclusion du groupe, du parti, ou non-réinvestiture ;

— établissant ainsi de facto un mandat impératif prohibé par l'article 42 de la Constitution, alors que cette même disposition (l'article 15ter) sanctionne l'hostilité manifeste envers les droits et libertés garantis par la Convention européenne des droits de l'homme, créant ainsi une différence de traitement injustifiée entre deux atteintes équivalentes à l'ordre constitutionnel ? »

Annexe B — Calendrier prévisionnel synthétique

Phase	Durée	Livrable	Jalon clé
1. Dossier probatoire	0-6 mois	Mémoire de fait + plainte GRECO	Dépôt plainte GRECO
2. Coalition + requérants	6-12 mois	Comité formel + crowdfunding	Lettre d'engagement signée par 3+ ex-élus
3. Assignation	12-18 mois	Citation introductive	Audience d'introduction TPI
4. Question préjudicielle	18-30 mois	Ordonnance de transmission	Saisine effective de la Cour constitutionnelle
5. Arrêt Cour constitutionnelle	30-36 mois	Arrêt sur la lacune extrinsèque	Publication au Moniteur belge
6. Suites législatives	36-60 mois	Réforme du financement	Vote du nouveau régime

Annexe C — Acteurs et contacts institutionnels

Acteur	Rôle stratégique	Type de contribution attendue
Ligue des droits humains (LDH)	Caution juridique historique	Intervention volontaire, expertise
Institut fédéral des droits humains (IFDH)	Légitimité institutionnelle	Avis formel, soutien rapport
AVOCATS.BE	Coordination juridique	Désignation avocat spécialisé
CRISP	Production doctrinale	Études, expertises chiffrées
We Need To Talk	Mobilisation citoyenne	Médiatisation, recommandations
Volt Belgique / Vista / Pro / Oxygène	Coalition contentieuse	Jonction d'instance possible
GRECO (Conseil de l'Europe)	Pression diplomatique	Plainte formelle, escalade Règle 32

Annexe D — Sources doctrinales et jurisprudentielles essentielles

Doctrines

- Anne-Emmanuelle Bourgaux, La démocratisation du gouvernement représentatif en Belgique, une promesse oubliée, thèse ULB, 2013.
- Wilfried Dewachter, De mythe van de parlementaire democratie : een Belgische analyse, Acco, 2001.
- Frederik Verleden, Aux sources de la participation, CRISP, 2019.
- Damien De Prins, Handboek politieke partijen, Die Keure, 2011.
- Sam Depauw, Rebellen in het parlement : fractiecohesie in de Kamer van volksvertegenwoordigers (1991-1995), Leuven University Press, 2005.
- Mathieu Dekleermaker et Jérôme Sohier, analyses doctrinales sur l'article 15ter.
- Thibault Gaudin (CRISP), analyses sur le financement des partis et la Commission de contrôle.

Jurisprudence constitutionnelle belge

- Cour constitutionnelle, arrêt n° 10/2001 du 7 février 2001 (validation du mécanisme de l'article 15ter).
- Cour constitutionnelle, arrêt n° 195/2009 du 3 décembre 2009 (Vlaamse Concentratie).
- Cour constitutionnelle, arrêt n° 130/2016 du 6 octobre 2016 (mandat impératif contraire à l'article 42 mais distinction de la validité de la loi) — précédent à neutraliser stratégiquement.
- Cour constitutionnelle, arrêt n° 35/2024 du 21 mars 2024 (suspension d'extrême urgence en matière électorale).
- Conseil d'État, arrêts n° 189.463 du 14 janvier 2009 et n° 213.879 du 15 juin 2011 (Vlaams Belang — exigence d'« incitation directe »).
- Cour de cassation, arrêt Anca du 19 décembre 1991 (responsabilité de l'État pour le fait du pouvoir judiciaire).

- Cour de cassation, arrêt Ferrara du 28 septembre 2006 (responsabilité de l'État législateur pour faute, y compris omission inconstitutionnelle) — pivot doctrinal de la stratégie.

Jurisprudence européenne

- CEDH, Grande Chambre, Mugemangango c. Belgique, 10 juillet 2020.
- CEDH, Karácsony et autres c. Hongrie, 17 mai 2016.
- CEDH, Tomenko c. Ukraine, juillet 2025.
- CEDH, Refah Partisi c. Turquie, 13 février 2003.
- CEDH, Ždanoka c. Lettonie, 16 mars 2006.

Rapports et avis institutionnels

- GRECO, Rapport d'évaluation 4e cycle, 28 mars 2014 ; rapports de conformité 2016-2024.
- GRECO, Rapport d'évaluation 5e cycle, 6 décembre 2019 ; addendum 12 décembre 2025.
- GRECO, 101e plénière, 18-21 novembre 2025 — activation Règle 32 Niveau 3.
- Institut fédéral des droits humains, Rapport État de droit 2025.
- Conseil de l'Europe, Recommandation Rec(2003)4 du Comité des Ministres sur les règles communes contre la corruption dans le financement des partis politiques et des campagnes électorales.

Avertissement

Le présent dossier constitue un document de travail stratégique à finalité d'analyse juridique et contentieuse. Il ne se substitue pas à la consultation d'un avocat spécialisé en droit constitutionnel. Les évaluations de probabilités de succès reflètent l'état du droit positif belge et de la jurisprudence connue à la date de rédaction (mai 2026) ; elles n'engagent ni leur auteur ni les acteurs qui choisiraient de mobiliser cette stratégie.

Les noms et faits cités relatifs aux personnalités politiques (notamment Georges-Louis Bouchez, Raoul Hedebouw, Michel De Maegd, Jean-Luc Crucke, Youssef Handichi, Jori Dupont, Rachida Aït Alouha) proviennent exclusivement de sources publiques journalistiques et institutionnelles. Le dossier ne formule aucune accusation pénale individuelle ; il documente des pratiques organisationnelles aux fins d'un argumentaire de droit constitutionnel.

La stratégie contentieuse décrite repose sur des choix doctrinaux contestables ; chaque acteur appelé à la mobiliser doit en mesurer indépendamment la portée et les risques.